

# 집합투자증권 내부통제담당자 업무 규정

제정 2018. 7. 1. 우정사업본부 훈령 제666호

개정 2018.11. 5. 우정사업본부 훈령 제676호

개정 2020.12.22. 우정사업본부 훈령 제803호

개정 2021. 1. 1. 우정사업본부 훈령 제814호

개정 2021. 8. 5. 우정사업본부 훈령 제843호

일부 개정 2024. 5. 1. 우정사업본부 훈령 제940호

제1조(목적) 이 규정은 「우정사업본부 내부통제 규정」 제21조 및 「집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정」 제7조에 의하여 준법감시인의 업무 중 일부를 위임 받은 지방우정청 및 총괄우체국 내부통제담당자의 직무권한과 책임 그리고 업무수행을 위한 기본적인 사항을 정함으로써 내부통제 기능 강화와 효율성 제고를 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "내부통제담당자"라 함은 우정사업본부(이하 '본부'라 한다) 집합투자증권 사업부서 담당, 지방우정청(이하 '우정청'이라 한다) 금융검사과장·예금영업과장·금융영업팀장 등으로 준법감시인의 역할을 위임 받은 자와 총괄우체국(이하 '총괄국'이라 한다)의 준법감시업무를 효과적으로 수행하기 위하여 준법감시인으로부터 그 위임관리자로 임명 받아 해당 부서 업무의 전반에 관한 법규 준수 여부 및 내부통제 점검, 불건전 영업행

위 등을 감시·감독하고 이를 준법감시인 또는 우정청 내부통제담당자에게 보고하는 자를 말한다.

2. "준법감시업무"라 함은 준법감시인의 그 업무 중 내부통제담당자에게 위임한 제6조의 직무 및 제7조의 보고업무 등을 말한다.

제3조(주관부서) 내부통제담당자의 업무에 관한 사항은 준법감시담당관이 관장한다.

제4조(내부통제담당자의 선임) ① 우정청의 내부통제담당자는 각 우정청의 금융검사과장·예금영업과장·금융영업팀장으로 한다. 단, 특별한 사유가 있을 경우, 우정청장이 달리 지정할 수 있다.

② 총괄국별로 내부통제업무 수행을 위한 내부통제담당자는 영업과장으로 한다. 단, 특별한 사유가 있을 경우, 우정청 내부통제담당자가 달리 지정할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 단서 조항의 경우에는 본부 준법감시인에게 통보하여야 한다.

제5조(내부통제담당자의 유고(有故) 시 대행) 내부통제담당자가 병가, 휴가, 교육 등의 일시적인 사유로 1개월 이상 해당 업무를 수행할 수 없을 경우, 당해 책임자는 해당 기간 동안 준법감시업무를 대행할 자를 선임할 수 있다. <후단 삭제>

제6조(내부통제담당자의 직무) ① 내부통제담당자의 주요 직무는 다음 각 호

와 같다.

1. 업무처리절차 및 방법의 법규준수 여부 점검, 완전판매 실시 점검
  2. 정기 조사업무 수행 및 특정 지시사항에 대한 이행·점검
  3. **준법감시** 관련 각종 통지사항의 이행 여부 점검
  4. **준법감시** 관련 제반 정보 수집
  5. **그 밖에** 준법감시 및 사고예방에 필요한 사항의 점검 및 사전조치
  6. 내부통제제도와 관련된 전달 교육 및 실시현황 보고
  7. **별지 제1호 서식** 내부통제체크리스트에 의한 점검. 「집합투자증권 투자매매·투자증개 내부통제 규정」에 의한 집합투자증권 투자매매·투자증개 직원 서약서 점검, 퇴직(전출) 시 서약서 점검 등
  8. 민원 및 분쟁에 대한 접수·처리
  9. **그 밖에** 준법감시인의 위임사항 처리
- ② 준법감시인이 내부통제담당자에게 지시한 사항에 대하여는 준법감시부서 직원에 준하여 업무를 처리하여야 한다.
- ③ 별지 제1호 서식 내부통제체크리스트 항목의 가감은 준법감시인 또는 내부통제담당자의 결정에 의하며, 해당 부서 업무와 관련한 체크리스트 항목을 선정 또는 수정하는 것에 대해 지속적인 노력을 한다.

제7조(즉시보고 등) ① 총괄국 내부통제담당자는 집합투자증권 관련된 직원에 대해 다음 각 호의 사항이 발생하였거나 또는 발생할 우려가 있는 경우에는 지체 없이 준법감시인 또는 우정청 내부통제담당자에게 **별지 제3호 서식 준법감시보고서에 따라** 보고하여야 한다.

1. 해당 책임자 또는 관리자, 직원이 민·형사상 사고를 일으킨 경우

2. 긴급처리가 필요한 중대한 위법부당사항
3. 고객과의 분쟁이 있는 자, 금전거래가 복잡한 자, 분수에 넘는 호화생활자 등 사고발생 소지가 높다고 판단되는 자.

4. 그 밖에 직무수행과 관련하여 보고가 필요하다고 판단되는 사항

② 내부통제담당자는 제1항에 따라 보고 시 소속 부서장에게 보고하고, 이를 준법감시인에게 지체 없이 보고한다. 다만, 소속 부서장이 위반행위에 개입된 경우에는 준법감시인에게 직접 보고할 수 있다.

제8조(정기보고 등) ① 총괄국 내부통제담당자는 해당 부서의 월간 준법감시 활동 사항을 점검하고, 별지 제2호 서식 준법감시활동보고서에 관련 자료 등을 첨부하여 총괄국장에게 보고 후, 우정청 내부통제담당자에게 다음 달 5영업일까지 보고하여야 한다.

② 우정청 내부통제담당자는 해당 부서의 월간 준법감시활동 사항을 점검 후, 이를 다음 달 5영업일까지 본부 준법감시인에게 보고하여야 한다.

### ③ <삭제>

제9조(내부통제담당자의 책임) 내부통제담당자는 고의, 과실, 업무 태만 등으로 담당 직무를 수행하지 아니한 경우에는 그에 상응하는 책임을 진다.

제10조(내부통제담당자의 권한) ① 내부통제담당자는 준법감시업무를 수행하기 위하여 필요한 자료 및 정보를 열람할 수 있으며, 준법감시·내부통제담당자의 열람 요청이 있는 경우 해당 직원은 이에 성실히 응하여야 한다.

② 총괄국 내부통제담당자는 자료 및 정보의 열람 요청에 해당 직원이 협조하지 아니함으로써 준법감시업무 수행이 어렵다고 판단하는 경우 그 사실을 준법감시인 또는 우정청 내부통제담당자에게 보고하여야 한다.

제11조(내부통제담당자의 신분보장) ① 내부통제담당자는 준법감시업무 수행과 관련하여 그 직무를 독립적으로 수행하며, 누구든지 부당한 간섭이나 지시를 하여서는 아니 된다.

② 내부통제담당자는 준법감시업무 수행과 관련하여 제반 법규를 위반하거나 그 업무를 성실히 이행하지 아니한 경우 외에는 인사상의 불이익을 받지 아니한다.

③ 준법감시인은 내부통제담당자 중 성실한 준법감시업무수행으로 사고를 미연에 방지하였거나 사고 발생 시 수습에 전력을 다하여 우체국의 손실을 방지 또는 경감에 노력한 자에 대하여 우정사업본부장에게 포상 등 인사상 우대를 요구할 수 있다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

## 부 칙 <제676호, 2018.10.31.>

제1조(시행일) 이 지침은 2018년 11월 5일부터 시행한다.

## 부 칙 <제803호, 2020.12.22.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제814호, 2021. 1. 1.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제843호, 2021. 8. 5.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제940호, 2024. 5. 1.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

## 내부통제 체크리스트

□ 작성자

○ 소 속 :

○ 성 명 :

□ 작성 내용

| 구분 | 체크리스트 항목                                                                                                                                                                                                                                     | 확인 |     |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                              | 예  | 아니오 | 해당 없음 |
| 1  | 업무수행 관련 법령이나 훈령, 예규, 내부통제지침 등을 준수하고, 위반사실이 있을 경우 준법감시보고서를 통해 즉시 보고하고 있는가?<br>* 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 같은 법 시행령, 금융소비자보호에 관한 법률 및 같은 법 시행령, 공무원 행동강령, 집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정(이하 '펀드 내부통제 규정'), 집합투자증권 내부통제 담당자 규정, 집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고 지침 등 |    |     |       |
| 2  | 업무를 수행함에 있어 개인적인 이해관계에 얽매이지 않고, 공정하게 업무처리를 하고 있는가?<br>* 공무원 행동강령 제6조                                                                                                                                                                         |    |     |       |
| 3  | 업무수행과 관련하여 자신 또는 타인에게 사적으로 이익을 취득하게 하는 행위 금지를 준수하고 있는가?<br>* 펀드 내부통제 규정 제29조                                                                                                                                                                 |    |     |       |
| 4  | 이해상충 상황이 발생하였을 때 준법감시인 또는 내부통제 담당자에게 신고하고 책임자 등과 사전에 협의하여 고객 보호에 문제가 발생하지 않도록 조치하였는가?<br>* 펀드 내부통제 규정 제30조                                                                                                                                   |    |     |       |
| 5  | 업무와 관련하여 부당한 지시나 압력을 받은 사실이 있는가?<br>* 공무원 행동강령 제4조, 우정사업본부 갑질 사건 처리 매뉴얼                                                                                                                                                                      |    |     |       |
| 6  | 업무수행과정에서 취급하는 정보가 중요 정보에 해당하는지 여부를 먼저 판단하고 기관의 이익·평판 등을 보호하기 위하여 적절하게 관리·통제하고 있는가?                                                                                                                                                           |    |     |       |
| 7  | 고객의 거래정보·금융정보에 대해 임의사용하거나 누설한 경우가 있는가?<br>* 펀드 내부통제 규정 제15조, 제31조, 제32조                                                                                                                                                                      |    |     |       |
| 8  | 각종 계약서, 개인정보 등이 포함된 중요 문서를 시건장치에 있는 서랍 등에 보관하고 있는가?<br>* 펀드 내부통제 규정 제32조                                                                                                                                                                     |    |     |       |
| 9  | 전산시스템 등의 비밀번호 정기 갱신(매월 '내PC 지키미' 등 활용), 비밀번호 유출 방지 등 정보보안 규정을 준수하고 있는가?<br>* 우정사업본부 정보보안 기본규정 제71조, 제74조                                                                                                                                     |    |     |       |
| 10 | 대외활동 시 원칙을 준수하고 외부강의 등 신고서를 작성·제출하는가?<br>* 펀드 내부통제 규정 [별지 11]                                                                                                                                                                                |    |     |       |
| 11 | 필요한 직무교육 및 준법교육 등을 적절하게 받고 있는가?<br>* 펀드 내부통제 규정 제19조, 제22조                                                                                                                                                                                   |    |     |       |

위와 같이 체크리스트 항목에 대해 점검·확인하였으며, 그 결과를 제출합니다.

년 월 일

준 법 감 시 인(내부통제담당자) 귀하

[별지 제2호 서식]

준법감시활동보고서

|      |     |     |      |     |     |       |
|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 보고부서 | 담당자 | 부서장 | 주관부서 | 주무관 | 사무관 | 준법감시인 |
|      |     |     |      |     |     |       |

- ☐ 부 서 명 :
- ☐ 기준일자 :           년           월           일 현재

1. 교육

| 구 분            |       | 주 요 내 용 | 비 고 |
|----------------|-------|---------|-----|
| 법규<br>준수<br>교육 | 일시/장소 |         |     |
|                | 참가인원  |         |     |
|                | 강사    |         |     |
|                | 주제    |         |     |

2. 내부통제

| 구 분                                         |               | 주 요 내 용 | 비 고      |
|---------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| 내부통제(법규준수 등)<br>자가점검                        | 대상기간          |         |          |
|                                             | 점검일자          |         |          |
|                                             | 점검인원          |         |          |
|                                             | 점검결과          |         |          |
| 이해상충방지                                      | 신고내용          |         |          |
|                                             | 점검결과          |         |          |
| 개인정보관리                                      | 점검대상          |         |          |
|                                             | 점검결과          |         |          |
| 투자성향 맞지 않는 상품 및<br>투자권유 희망하지 않는<br>투자자 판매상품 | 판매현황          |         | 확인서 징구 건 |
|                                             | 민원현황          |         | 민원발생 건수  |
|                                             | 점검결과          |         |          |
| 고령투자자에 판매                                   | 판매현황          |         |          |
|                                             | 불완전판매<br>점검현황 |         |          |
|                                             | 사전조력자<br>지정   |         |          |
| 투자광고물 적정<br>비치여부 점검                         | 점검일자          |         |          |
|                                             | 점검내용          |         |          |
|                                             | 점검결과          |         |          |

3. 윤리경영

| 구 분  |      | 주 요 내 용 | 비 고 |
|------|------|---------|-----|
| 선물신고 | 건수   |         |     |
|      | 수수내역 |         |     |
| 대외활동 | 건수   |         |     |
|      | 내용   |         |     |

4. 그 밖의 사항

| 구 분               |      | 주 요 내 용 | 비 고 |
|-------------------|------|---------|-----|
| 상담지도              | 대상자  |         |     |
|                   | 상담일자 |         |     |
|                   | 상담내용 |         |     |
| 그 밖의 보고 및<br>건의사항 |      |         |     |



[별지 제3호 서식]

준법감시보고서

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 보고부서 | 담당자 | 부서장 |
|      |     |     |

|      |     |     |       |
|------|-----|-----|-------|
| 주관부서 | 주무관 | 사무관 | 준법감시인 |
|      |     |     |       |

☐ 부 서 명 :

☐ 기준일자 :            년            월            일 현재

1. 보고종류(근거법령, 규정 등 표시)

- o 법령위반 :
- o 규정위반 :
- o 그 밖에 :

2. 보고내용(6하 원칙에 따라 기술)

3. 조치사항

4. 그 밖의 사항(준법감시업무 관련 건의사항 등)